

0016691-12.2017.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3991/2017 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3991/2017 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Gonçalves Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Sentencio estes autos ante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016691-12.2017.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016691-12.2017.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3991/2017 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3991/2017 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Gonçalves Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Sentencio estes autos ante a promoção do MM. Magistrado que encerrou a instrução.

Thiago Gonçalves Ramos, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 33, §1º, inciso II, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque, segundo o Ministério Público, em 29 de agosto de 2017, por volta das 09h50, na Rua João Felício, nº 341 (fundos), Jardim Orestes Veroni, nesta cidade e comarca da Limeira, guardava, para fins de tráfico, 09 (nove) porções de CANNABIS SATIVA L, pesando no total aproximadamente 3,66 Kg, além de outras 03 (três) porções de COCAÍNA, pesando no total aproximadamente 51,94 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, o réu cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) mudas de CANNABIS SATIVA L.

A denúncia foi recebida (fl. 147/148). Citado, o Acusado apresentou defesa prévia (fl. 129/131), oportunidade na qual arrolou as mesmas testemunhas da denúncia (fl. 131) e as testemunhas Hiago de Carvalho Vieira e Rosana Gonçalves Ramos, porém ambos não foram localizados.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Raul Pereira da Silva e Márcio Jose dos Santos (fls. 199/200). O Ministério Público apresentou suas Alegações Finais oralmente, pugnando pela procedência da denúncia.

A Defensoria Pública pugnou pela nulidade do feito, absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 216/225).

É o relatório.

DECIDO.

Rejeito, de início, a preliminar levantada pela Defensoria Pública.

Consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela (HC 586612 / SP).

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), o boletim de ocorrência (fls. 22/25), o auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), o laudo de constatação (fls. 37/38), o exame químico-toxicológico (fls. 100/102) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes, destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente.

Os guardas municipais Raul Pereira da Silva e Márcio Jose dos Santos prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que, no dia dos fatos, receberam uma denúncia sobre a casa localizada na Rua João Felício, 341, fundos, onde havia bastante movimentação de pessoas, razão pela qual foram averiguar a situação. Quando chegaram ao local, foram recepcionados por uma senhora que alegava ser convivente do acusado. Dentro da casa, o GM Márcio encontrou uma mala verde no chão, dentro da qual havia as porções de droga, uma balança de precisão, uma faca e uma marreta, tendo o guarda ainda percebido a existência de três vasos com pés de maconha. A convivente do réu informou o local em que o réu estava trabalhando e os

guardas foram ao encontro dele para detê-lo, momento em que ele admitiu que guardava a maleta para um terceiro por R\$ 500,00 (quinhentos reais) semanais.

O acusado não compareceu para dar sua versão em interrogatório, sendo decretada sua revelia.

A tese ventilada em sede policial de que o réu não moraria no local e que a pessoa que se apresentou como sua convivente era por ele desconhecida é frágil, ainda mais porque não repetida em sede judicial.

Não se comprovou, ainda, qualquer interesse que teriam os guardas em prejudicar o réu.

Conforme já se decidiu, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: “o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial” (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Não há que se falar em atipicidade advinda da aplicação do princípio da insignificância.

Isto porque o bem jurídico protegido, in casu, é a saúde pública. Dessa forma, irrelevante a quantidade da droga apreendida, haja vista que qualquer que seja o volume confiscado, já há ofensa ao bem tutelado.

Nesse sentido já decidiu o Pretório Excelso:

“O fato de o agente haver sido surpreendido com pequena quantidade de droga três gramas - não leva à observação do princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da atuação delituosa” (STF, HC 87319/PE, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 07/11/2006).

No mais, a eventual condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade aqui transmutada em fato comprovado de que também se dedicava à comercialização de entorpecentes.

Por fim, não há como se reconhecer o concurso formal entre as infrações, como pleiteado em denúncia, pois as drogas e os pés de maconha encontravam-se no mesmo contexto fático.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não o prejudicam, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Por fim, na terceira e última fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que pequena a quantidade de drogas e não comprovado o envolvimento do réu com atividades criminosas, fixo definitivamente a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e a pagamento de 166 dias-multa.

Presentes os requisitos legais e, em conformidade com a segunda parte do § 2º do art. 44 do Cód. Penal, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Importa anotar, por fim, que o benefício é compatível com as circunstâncias do presente caso, que não apresenta contornos de gravidade diferenciada (mormente por conta da quantidade de droga), e com as condições pessoais favoráveis ao réu, que é primário.

Nos termos do Tema: 972 do STF, é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, de modo que fixo o regime inicial aberto.

Tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

A D. Procuradoria Geral de Justiça, nesse sentido, chegou a editar a Resolução 1.433/2022, em 3 de março de 2022, dispensando os membros do Ministério Público de executar as penas de multa por conta do referido julgado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC).

No caso dos autos, tendo em vista que o réu foi representado pela Defensoria Pública, há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa, não sendo razoável sobrecarregar a Serventia para intimação do sentenciado, após o trânsito em julgado, para que ele alegue a hipossuficiência quando esta se faz presente desde logo. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o contingente da população prisional em laborterapia corresponde ao ínfimo patamar de 13,9%, ou seja, um total de apenas 92.213 pessoas, das quais 70,34% auferem valores entre 1 e 2 salários mínimos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR Thiago Gonçalves Ramos, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro porventura apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Registre-se e efetuem as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Limeira, 06 de maio de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA